

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2604/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ประวิตร หรือ โก บัญชั ยศ รี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 288, มาตรา 290

ป. วิวาทกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 จึงใช้เหล็กแป๊ป น้ำ ยาว 80 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 1 นิ้ว เป็นอาวุธตี ป. ที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสำคัญอย่างรุนแรง 1 ครั้ง เป็นเหตุให้มีก้อนเลือดราว 200 มิลลิลิตร อยู่นอกเยื่อหุ้มสมองและกดสมองจนเป็นเหตุให้ ป. ถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุเพียง 2 ชั่วโมงเศษย่อมแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ว่า ต้องการฆ่า ป. หรือเล็งเห็นผลได้ว่าทำให้ ป. ถึงแก่ความตายได้ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เพียงแต่วิ่งตามจำเลยที่ 1 และ ป. ไป เมื่อตามไปทันก็ช่วยจับ ป. จนล้มลง และกด ป. ให้นอนลงกับพื้นโดยไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุกับ ป. แต่อย่างใด ทั้งในระหว่างที่วิ่งไล่ตามไปนั้นหากมีเจตนาฆ่า จำเลยที่ 2 ซึ่งมีเหล็กแหลมเป็นอาวุธคงจะแทง ป. แล้ว และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ก็น่าจะทำอะไรมากกว่านั้น แต่หาได้กระทำไม่ การที่จำเลยที่ 3 ส่งเหล็กแป๊ปน้ำให้จำเลยที่ 1 ก็ไม่แน่ว่าส่งให้โดยมีเจตนาให้ฆ่า ป. และขณะที่ ป. ถูกจับจนล้มลง หากจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาร่วมกันฆ่า ป. ก็คงจะรวมทำร้าย ป. เสียในตอนนั้นแล้ว คงจะไม่ปล่อยให้ ป. ยืนขึ้นจนถูกจำเลยที่ 1 ใช้เหล็กแป๊ปน้ำตีที่ศีรษะด้านหลังซึ่งถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ร่วมกันจับ ป. ไว้ให้จำเลยที่ 1 ตี และเมื่อ ป. ยืนขึ้นแล้ววิ่งหนี จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็ไม่ได้ไล่ตามไป

ทำร้าย ป. ซ้ำอีก พฤติการณ์เช่นนี้ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 รวมกับจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่า ป. คงฟังได้เพียงว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 1 ทำร้าย ป. เท่านั้น เมื่อผลการทำร้ายเป็นเหตุทำให้ ป. ถึงแก่ความตายจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จึงมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา 83.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 288, 371, 379 และริบของกลาง

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290, 83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 5 ปีและปรับจำเลยที่ 1 ตามมาตรา 371 จำนวน 100 บาท ตามมาตรา 379 จำนวน 200 บาท รวมโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 5 ปี ปรับ 300 บาท ริบของกลาง ยกข้อหาอื่น

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอธิบดีกรมอัยการลงลายมือชื่อรับรองว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูง สุดจะได้วินิจฉัย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83 หรือไม่ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2529 เวลาประมาณ 23 นาฬิกา นายประกอบมีความโกรธ
จำเลยที่ 1 เมื่อทราบว่า จำเลยที่ 1 ทำร้ายนางวิไลภรรยาจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นน้องสาว
ของนายประกอบได้รับบาดเจ็บมีโลหิตไหลต้องไปให้แพทย์รักษา จึงได้มาทำทนาย
จำเลยที่ 1 ที่บ้านพักจำเลยที่ 1 โดยนายประกอบมีไม้ที่คว่ำมาได้ข้างทางเป็นอาวุธ
จำเลยที่ 1 ได้สมัครใจวิวาทด้วยโดยถือมีดปลายแหลมยาวประมาณ 2 ฟุต เป็นอาวุธ
เดินลงจากที่พักของจำเลยที่ 1 มาต่อสู้กับนายประกอบ นายประกอบใช้ไม้ตีจำเลยที่
1 จำเลยที่ 1 หลบแล้วใช้มีดฟันโต้ตอบ นายประกอบยกไม้ขึ้นรับ ไม้หัก นาย
ประกอบวิ่งหนี จำเลยที่ 1 วิ่งตามไปและโยนมีดทิ้ง เข้าชกต่อยกับนายประกอบได้
2-3 นาที จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ได้เข้าช่วยจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 3 เป็นคนจับขาทั้ง
สองของนายประกอบ นายประกอบจึงล้มลง จำเลยที่ 2 ได้นั่งคุกเข่าใช้มือซ้ายกด
ไหล่ของนายประกอบ มือขวาถือเหล็กแหลมขู่ จำเลยที่ 4 นั่งคุกเข่าใช้มือกดไหล่อีกข้าง
หนึ่งของนายประกอบไว้ จำเลยที่ 3 ส่งเหล็กแป้น้ำของกลางซึ่งยาวประมาณ 80
เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ให้จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็
ปล่อยตัวนายประกอบ นายประกอบยืนขึ้น จำเลยที่ 1 ใช้เหล็กแป้น้ำตีนายประกอบ
อย่างแรง 1 ที ที่บริเวณหลังศีรษะด้านซ้าย แล้วจำเลยทั้งสี่ยืนคุมเชิงอยู่ นาย
ประกอบวิ่งหนี พอดีนางกิ้งได้มาห้ามไว้เมื่อกลับถึงบ้านพัก นายประกอบรู้สึกปวด
ศีรษะมาก มีคนพาไปโรงพยาบาลวชิรพยาบาล นายประกอบถึงแก่ความตายในคืน
นั้น โดยแพทย์ลงความเห็นว่ายตายเพราะก้อนเลือดกดสมองเนื่องจากการตีของจำเลย
ที่ 1 นั้นเอง จากข้อเท็จจริงนี้เห็นว่า เหล็กแป้น้ำมีความยาว 80 เซนติเมตร เส้นผ่า
ศูนย์กลางกว้าง 1 นิ้ว เป็นอาวุธที่สามารถตีคนถึงแก่ความตายได้ ตำแหน่งบาดแผล
ที่ถูกตีคือศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะส่วนสำคัญ เมื่อกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงย่อมทำให้
ถึงแก่ความตายได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาอาวุธที่ใช้ ตำแหน่งของร่างกายที่ถูกตี และ
จำเลยที่ 1 ตี 1 ครั้งอย่างแรงเป็นเหตุให้มีก้อนเลือดราว 200 มิลลิลิตรอยู่นอกเยื่อ
หุ้มสมองและกดสมองจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุเพียง 2 ชั่วโมงเศษ

แล้วย่อมแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 ว่าต้องการฆ่านายประกอบหรือเล็งเห็นผลได้ว่า
ทำให้นายประกอบถึงแก่ความตายได้ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้ความเพียงพอว่าได้
วิ่งตามจำเลยที่ 1 และผู้ตายไปเมื่อตามไปทันก็ช่วยจับผู้ตายจนล้มลงและกดผู้ตาย
ให้นอนลงกับพื้นโดยไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุกับผู้ตายแต่อย่างใด ทั้งในระหว่างที่วิ่งไล่
ตามไปนั้นหากมีเจตนาฆ่า จำเลยที่ 2 ซึ่งมีเหล็กแหลมเป็นอาวุธคงจะแทงผู้ตายแล้ว
และจำเลยที่ 3 ที่ 4 ก็น่าจะทำอะไรมากกว่านั้น แต่หาได้กระทำให้ไม่ การที่จำเลยที่ 3
ส่งเหล็กแป้นน้ำให้จำเลยที่ 1 ก็ไม่แน่ว่าส่งให้โดยมีเจตนาให้ใช้ฆ่าผู้ตาย และขณะที่ผู้
ตายถูกจับจนล้มลงนั้น หากจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้ตายก็ควรจะรวม
ทำร้ายผู้ตายเสียในตอนนั้นแล้วคงจะไม่ปล่อยให้ผู้ตายยืนขึ้นจนถูกจำเลยที่ 1 ใช้
เหล็กแป้นน้ำตีที่ศีรษะด้านหลังซึ่งถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ร่วมกันจับผู้ตายไว้
ให้จำเลยที่ 1 ตี และเมื่อผู้ตายยืนขึ้นแล้ววิ่งหนีจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ก็ไม่ได้ไล่ตามไป
ทำร้ายผู้ตายซ้ำอีกพฤติการณ์เท่าที่ได้ความดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4
ร่วมกับจำเลยที่ 1 มีเจตนาฆ่าผู้ตาย คงฟังได้เพียงพอว่าจำเลยทั้งสามมีเจตนาร่วมกับ
จำเลยที่ 1 ทำร้ายผู้ตายเท่านั้น เมื่อผลการทำร้ายเป็นเหตุทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 จึงมีความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่
ความตาย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน แต่ที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3
และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 โดยไม่ระบุนวรคดีนั้น
สมควรระบุเสียให้ชัดแจ้ง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288 จำคุก 20 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 83 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------